이용자보호기준

(제·개정 연혁)
(2024. 10. 14. 제정) (2024. 11. 22. 개정) (2025.2.28. 개정) (2025.4.9. 개정)

제 1 장 총 칙

제 1 조(목적) 이 기준은 「개인금융채권의 관리 및 개인금융채무자의 보호에 관한 법률」(이하 "개인채무자보호법")에서 정한 바에 따라, 개인금융채무자를 보호하기 위하여 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」(이하 "신용정보법")에 따른 채권추심회사(이하 "회사")의 임직원이 직무를 수행함에 있어 준수하여야 할 기본적인 절차와 기준을 정함을 목적으로 한다.

제 2 조(용어의 정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "개인금융채권"이란 채권금융회사등이 다음 각 목의 행위를 원인으로 보유하게 된 개인금융채무자에 대한 금전채권을 말한다.
   가. 금전의 대부
   나. 대위변제
   다. 가목 또는 나목의 행위로 발생한 채권의 양수
   라. 그 밖에 어음할인 등 대통령령으로 정하는 행위
2. "채권금융회사등"이란 개인금융채권을 보유하고 있는 다음 각 목의 자를 말한다.
   가. 「은행법」 등 대통령령으로 정하는 법률에 따라 인가・허가・등록・승인 등을 받아 금전의 대부를 업(業)으로 하는 자
   나. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 중 개인금융채권을 보유할 수 있는 기관으로서 대통령령으로 정하는 기관
   다. 그 밖에 이 법 또는 다른 법률에 따라 개인금융채권을 보유할 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자
3. "개인금융채무자"란 제1호 각 목의 행위를 원인으로 채권금융회사등에 채무를 변제할 의무가 있는 사람(보증인 및 채무인수인을 포함한다)을 말한다.
4. "추심"이란 변제하기로 약정한 날까지 채무를 변제하지 아니한 개인금융채무자를 대상으로 소재 파악, 재산 조사, 변제 촉구 또는 변제금 수령 등 채권의 만족을 얻기 위하여 하는 모든 행위를 말한다.
5. "채권추심자"란 개인금융채권을 추심하는 자로서 다음 각 목의 자를 말한다.

가. 채권금융회사등

나.「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조제10호의2에 따른 채권추심회사(이하 "채권추심회사"라 한다)

다.「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제27조제2항제2호에 따른 위임직채권추심인(이하 "위임직채권추심인"이라 한다)

라.「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」제2조제1호에 따른 대부채권매입추심을 업으로 하는 자로서 같은 법 제3조에 따른 대부업의 등록을 한 자(이하 "대부채권매입추심업자"라 한다)

마. 그 밖에 다른 법률에 따라 개인금융채권을 추심할 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자

6. "채무조정"이란 채권금융회사등이 보유한 개인금융채권에 대하여 다음 각 목의 방법으로 그 채무의 내용을 변경하는 것을 말한다.

가. 원리금 감면 또는 이자율 조정

나. 새로운 대출을 통한 기존 채무의 변제

다. 분할 변제

라. 변제기간 연장

마. 그 밖에 채무의 내용을 변경하는 것으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 방법

제 3 조(다른 내규와의 관계) 개인금융채권의 추심업무를 수행할 때 따라야 할 절차 및 기준은 회사의 다른 내규 등에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 보호기준에서 정하는 바에 따른다.

제 2 장 업무의 분장 및 조직구조

제 4 조(업무분장 및 조직구조) ① 회사는 개인금융채무자 보호를 위하여 다음 각 호의 내용 등을 포함한 경영방침을 정하고, 이를 공식적인 문서로 표명하여야 한다.

1. 개인금융채무자의 보호를 위한 구체적인 절차에 관한 내용
2. 교육훈련 등을 통한 개인금융채무자 보호 역량 및 전문성 강화를 위한 내용

② 회사는 각 부서의 업무분장 및 조직구조에 관한 사항을 명확히 하여 개인금융채무자보호 및 법령준수 의무와 관련된 업무 분장을 확정하여야 한다.

③ 회사는 개인금융채무자보호 업무가 효과적으로 이루어질 수 있도록 개인금융채무자보호에 필요한 인적, 물적 자원을 적극 확보하여야 한다.

제 5 조(보호감시인의 지정 및 해임) ① 회사는 업무집행책임자(임원, 감사 포함, 이하 같음) 중에서
독립적 지위의 보호감시인을 1인 이상 지정하여야 한다. 다만 자산규모, 영위하는 금융업무의 성질상 업무집행책임자로 지정하기에 적합하지 아니한 경우에는 보호감시 업무 수행이 가능한 자(사실상 임원 포함)로 하여금 보호감시인의 직무를 수행하게 할 수 있다.
② 보호감시인은 이사회의 결의로 선임하며, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 이사회 결의로 해임할 수 있다. 단, 이사회가 없는 경우에는 대표이사의 서명날인 또는 기명날인으로 이사회의 결의를 갈음할 수 있다.
1. 내규 상 면직사유에 해당하는 경우
2. 기타 보호감시인으로서의 신분을 유지하기에 부적합하다고 판단되는 경우
③ 보호감시인은 개인금융채무자 보호의 업무특성, 전문성 등을 고려하여 특별한 경우를 제외하고 3년의 범위 내에서 이사회(이사회가 없는 경우 대표이사)에서 정하는 임기 동안 개인금융채무자 보호업무를 담당토록 하며, 재선임 될 수 있다.
④ 회사는 보호감시인을 임명할 때 보호감시인으로부터 보호감시인 준법서약서를 제출받을 수 있다.

제 6 조(보호감시인의 자격 및 경력) 회사가 지정하는 보호감시인은 다음 각 호의 요건을 모두
갖춘 자이어야 한다.
1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경력이 있는 자일 것
가.「한국은행법」에 따른 한국은행 또는「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사 대상 기관(이에 상당하는 외국금융기관을 포함한다)에서 10년 이상 근무한 경력
나. 금융 또는 법학 분야의 석사 이상의 학위소지자로서 공인된 연구기관 또는 대학에서 연구원 또는 조교수 이상의 직에서 5년 이상 근무한 경력(학위를 취득하기 전 경력을 포함한다)
다.「변호사법」에 따른 변호사 자격을 취득한 후 해당 자격과 관련된 업무를 합산하여 5년 이상 종사한 경력
라. 기획재정부, 금융위원회,「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따라 설립된 금융감독원 또는 같은 법에 따른 증권선물위원회에서 5년 이상 근무한 경력

마.「감사원법」에 따른 감사원에서 5년 이상 근무한 경력

2.「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」(이하 "신용정보법") 제27조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 아닐 것

3. 최근 5년간 개인채무자보호법, 금융관계법령(「금융회사의 지배구조에 관한 법률」에 따른 금융관계법령을 말한다)을 위반하여 금융위원회 또는 금융감독원 원장으로부터 주의 또는 주의 요구 이상에 해당하는 조치를 받은 사실이 없는 자일 것

4. 제1호 라목의 경력이 있는 사람의 경우에는 해당 기관에서 퇴임하거나 퇴직한 후 5년이 지난 사람일 것

제 7 조 (보호감시인의 직무) ① 회사는 보호감시인에게 당해 회사의 개인금융 채무자 보호와 관련하여 관계 법령 준수여부와 영업실태, 개인금융채무자 보호관련 제도 기획, 교육, 평가, 보상 및 모니터링 등을 위하여 개인금융채무자 보호업무를 수행할 총괄부서(이하 "총괄부서")를 총괄하는 권한을 부여하고, 독립적으로 그 직무 및 다음 각 호의 업무를 수행할 수 있도록 하여야 한다.

1. 개인금융채무자 보호를 위한 계획의 수립 및 시행
2. 법령 준수 여부와 관련한 영업 실태와 관행에 대한 정기적인 점검 및 개선
3. 임직원에 대한 교육 계획의 수립 및 시행
4. 보호기준 준수 여부 등에 대한 정기 또는 수시 점검과 개선 계획 수립
5. 업무 전반에 관한 접근 및 임직원에 대한 각종 자료나 정보제출 요구
6. 보호기준 위반자에 대한 조사 및 조치 요구
7. 보호기준 준수 관련 문제점이나 미비사항에 대한 경영진 또는 유관부서에 시정·개선 건의
8. 중대한 위법・부당행위 발견 등 필요시 시정·제재 등 조치 의견 표명
9. 위법사항 등에 대한 업무정지 요구
10. 필요시 이사회를 포함한 모든 업무회의 참여 및 적법성 등에 대한 의견 진술
11. 기타 이사회(이사회가 없는 경우 대표이사)가 필요하다고 인정하는 사항

② 보호감시인은 당해 회사의 개인금융채무자 보호 업무를 총괄하면서 이용자 권익이 침해 혹은 침해될 현저한 우려가 발생한 경우 지체없이 대표이사에게 보고하여야 하며, 대표이사는 보고받은 사항을 확인하여 신속히 이용자 권익 침해 리스크가 해소되는 데 필요한 제반사항을 수행·지원하여야 한다.

제 8 조(보호감시인의 인사 및 평가) ① 회사는 보호감시인에 대하여 회사의 재무적

경영성과와 연동하지 아니하는 별도의 공정한 업무평가기준 및 급여지급기준을 마련하여 운영하여야 하며, 민원발생건수 등은 보호감시인의 급여 등 보상에 연계하지 아니하고, 민원발생 및 민원처리과정의 부적정 등의 원인을 직접 제공한 부서 및 담당자의 급여 등 보상에 반영하여야 한다.

② 회사는 보호감시인에 대한 근무 평가 시 징계 등 특별한 경우를 제외하고, 타업무 담당자, 타직군 등에 비해 직군차별, 승진 누락 등 인사평가의 불이익이 발생하지 않도록 해야 한다.

제 9 조(총괄부서의 업무 및 권한) ① 회사는 개인금융채무자 보호업무를 책임과 권한을 가지고 수행할 총괄부서를 최고경영진 직속의 독립전담조직으로 운영한다. 다만, 회사구조상 최고경영진 직속의 전담조직 구성이 어려운 경우 상기 취지를 훼손하지 않고 최대한 독립성을 확보할 수 있는 범위 내에서 신속한 의사결정 구조로 운영한다.

② 총괄부서는 임직원이 직무를 수행할 때 준수하여야 할 기본적인 절차와 기준을 정하여야 하며,

임직원이 법령, 보호기준 및 보호기준에 따라 마련된 제반 기준, 감독당국의 행정지도 등을

준수하는지를 정기 또는 수시 점검하여야 한다.

③ 총괄부서는 제2항에 따른 점검 및 민원처리 등을 위해 관련 자료제출 요구, 관련 임직원에 대한 출석 요청, 임점검사 등을 할 수 있으며, 자료제출 등을 요청받은 자는 이에 성실히 응하여야 한다. 다만, 신속한 조치가 곤란한 경우 그 사유를 서면으로 작성하여 총괄부서에 통보하여야 한다.

④ 총괄부서는 개인금융채무자 보호 및 민원예방 등을 위해 채권관리의 모든 프로세스 상에서

필요하다고 인정되는 제도개선(개인금융채무자 보호업무와 관련된 부서 간 업무조정 및 역할분담

등을 포함)을 관련 부서에 요구할 수 있다.

제 10 조(보호기준 위반에 대한 조치 및 관리) ① 총괄부서는 개인금융채무자 보호 업무와 관련하여, 해당 임직원이 관련 법령 및 보호기준을 위반하였다고 판단하는 경우, 그 위반의 정도 및 피해 규모 등을 반영하여 관련 부서에 감사를 의뢰하거나 징계 등 필요한 인사 조치를 요구할 수 있다. 이 경우 해당부서의 장은 특별한 사정이 없는 한 이러한 요구에 응하여야 하며, 회사구조 상 관련 부서가 별도로 없는 경우에는 총괄부서가 직접 필요한 인사 조치를 한다.

② 총괄부서는 제1항에 따른 조치결과를 대표이사 및 이사회에 보고하여야 하며,

중대한 위법・부당행위의 발견 등 필요한 경우 감사위원회 또는 감사에게 보고할 수 있다.

③ 총괄부서는 관련부서가 개인채무자보호법 등 관련법규 위반행위로 인하여 해임·면직된 임직원에 대한 정보와 퇴직(사임)한 임직원이 재직(재임)중이었다면 해임・면직에 해당하는 조치를 받았을 것으로 인정되는 경우 해당 조치의 내용을 인사기록부 등에 기록·유지하도록 하여야 한다.

제 3 장 개인금융채권의 추심

제 11 조(채권추심의 내부통제) ① 회사는 임직원이 개인금융채권의 추심업무를 수행할 때 따라야 할 절차 및 기준(이하 "채권추심 내부기준")을 별도로 마련하고 시행하여야 한다.

② 제1항의 채권추심 내부기준에는 개인채무자보호법 제20조제2항에서 정한 사항이 반드시 포함되어야 한다.

제12조(소멸시효 완성채권) ① 채권추심회사는 소멸시효가 완성된 개인금융채권을 추심할 수 없다.

② 회사는 채권추심 과정에서 개인금융채무자가 소멸시효 완성을 주장하는 경우 채권금융회사등을 통해 소멸시효 완성 여부를 확인하여야 한다.

③ 회사는 채권과 관련된 소송을 진행하기 전에 미리 당해 채권의 소멸시효가 완성되었는지 여부를 확인하여야 한다. (본조 신설, 2025.4.9.)

제 4 장 민원의 해결

제 13 조(민원처리 원칙) ① 회사는 민원이 발생하는 경우 임직원의 추심행위를 즉각 중단하는 등

신속하게 민원이 해결되도록 노력하여야 한다.

② 회사는 민원을 제기하였다는 이유만으로 민원인에게 불이익을 부여하거나 부여할 것이라는

의사표시를 하여서는 아니 된다.

③ 회사는 민원처리 과정에서 민원인의 인격과 권리를 존중하여야 한다.

제 14 조(민원 예방) 총괄부서는 개인금융채무자의 권리를 존중하고 민원예방을 위하여 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 개인금융채무자 보호를 위한 민원예방 프로그램의 개발 및 시행
2. 개인금융채무자 보호와 관련된 임직원 교육 및 평가, 대내외 홍보
3. 유사민원의 재발 방지를 위한 교육 프로그램 및 제도개선 방안의 개발 및 활용

제 15 조(민원 처리) ① 총괄부서는 발생 민원에 대해서는 즉각적으로 고객불만 내용을 파악하고
대응해야 하며 접수된 민원의 신속한 처리를 위해 처리방법, 과정관리 등을 포함한 업무처리 규정을 마련 및 시행하여야 한다.
② 총괄부서는 민원접수, 처리결과 및 제도개선 현황 등을 분석하고 민원 예방 및 해소방안을 수립하여 정기적으로 경영진에게 보고하여야 한다.
③ 총괄부서는 민원평가를 실시하여 민원발생에 책임이 있는 부서, 업무프로세스 및 담당자 등을
규명하고 관련 부서에 피드백하여 개선방안을 강구하여야 한다.

제 16 조(민원관리 시스템의 구축) ① 회사는 독립적이고 공정한 민원처리와 구제절차를 마련하여
운영하여야 하며, 개인금융채무자가 시의적절하고 효율적이며 저렴한 비용으로 이용할 수 있도록
하여야 한다.
② 회사는 민원처리 시 개인금융채무자가 수긍할 수 있도록 법규, 사실관계 조사결과 등 명시적인
근거를 제시하고 개인금융채무자가 이해하기 쉬운 용어를 사용하여 가능한 자세히 기재하여야 한다.
③ 회사는 민원의 다발성, 변동추이 등을 모니터링할 수 있어야 하며, 이를 활용하여 조기경보 등을 통하여 민원 예방이 실현될 수 있는 시스템을 구축하여 야 한다.
④ 회사는 개인금융채무자의 불만을 다양한 접수채널(방문, 전화, 서신, 팩스, E-mail, 인터넷 등)을 통해 접수하고, 개인금융채무자의 불만 처리 시 민원 접수사실 및 사실관계 조사현황, 민원처리 후에는 처리결과 등을 민원인에게 문서, 팩스, E-mail, 문자메시지, 전화 등의 방법으로 통지하여야 한다. 또한 민원인의 의견을 회사경영에 반영하여 민원예방에 노력하여야 한다.
⑤ 회사는 효율적이고 신속한 민원처리를 위하여 다음 각 호의 사항을 고려하여

민원관련 업무를
전산화하는 등 민원처리를 체계적으로 관리하여야 한다.

1. 민원접수 – 인터넷, 전화, FAX, E-mail 등 다양한 민원접수 수단을 마련하고 있는지 여부
2. 민원처리 – 처리결과 입력 및 각종 민원정보 정리 등의 전산화 정도
3. 민원인 정보관리 – 민원인 관련 정보의 보안 상태 및 조기대응을 위한 분석 등을 위한 민원내역 관리 상태
4. 민원회신 –민원접수사실 및 민원처리 결과 회신 등의 전산화 정도
5. 민원피드백 – 민원처리에 대한 피드백 정보 관리 수준
6. 기타 – 전산장애 발생 시 이에 대한 대비책이 충분한지 여부 등

⑥ 총괄부서는 유형별, 원인별, 부서별, 영업조직별 통계 Data를 제공할 수 있어야 하며, 문제영역에 대해서는 조기대응 및 분석이 가능하여야 한다.

제 5 장 보호기준의 제정 및 변경

제 17 조(보호기준의 제정 및 변경) ① 회사는 보호기준을 제정하거나 그 내용을 변경하는 경우에
이사회(이사회가 없는 경우 대표이사)의 승인을 받아야 한다. 다만, 법령 또는 관련 규정의 제정・개정에 연동되어 변경해야 하는 사항, 이사회가 의결한 사항에 대한 후속조치, 그 밖에 이에 준하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 대표이사의 승인으로 갈음할 수 있다.

② 회사는 관련 법령의 제정・개정이 있거나 대규모 피해가 발생하여 보호기준의 개선이 필요한 경우, 감독당국의 유권해석이 있는 경우, 총괄부서 등의 개선 요구가 있는 경우 보호기준을 변경하여 이를 반영하여야 한다.

③ 보호기준의 제정・변경을 추진하는 부서는 총괄부서와 사전협의 절차를 거쳐야 한다. 총괄부서는 제정・변경의 필요성을 개인금융채무자 보호 측면에서 검토하고 대표이사에게 검토 결과를 보고한다.

④ 회사는 보호기준의 제정・변경 사실을 임직원이 확인할 수 있는 방법으로 안내하고 필요시 교육을 실시하여야 한다.

부 칙

제 1 조(시행일자) 이 규정은 2024. 10. 17. 부터 시행한다.

부 칙

제 1 조(시행일자) 이 규정은 2024. 11. 22. 부터 시행한다.

부 칙

제 1 조(시행일자) 이 규정은 2025. 2. 28. 부터 시행한다.

부 칙

제 1 조(시행일자) 이 규정은 2025. 4. 9. 부터 시행한다.